



Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah

BMTBEST

AKAD/PERJANJIAN MURABAHAH/ JUAL BELI

No. Reg. : 139/MRA/BMT-BEST/RWL/XI/2022

Bismillahirrohmanirrohim

"dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ..."(QS. Al-Baqoroh 2; 275)

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antaramu... (QS. An-Nisa 4 : 29)"

Akad jual beli murabahah ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini **Selasa, 05 Jumadil Awal 1444 H/ 29 November 2022** Masehi, oleh dan antara pihak-pihak yaitu :

Nama : Ir. Yuni Nurhidayati
Jabatan : Direktur Utama
Jenis kelamin : Perempuan
Tanggal lahir : Cilacap, 17 Juni 1968
Nomor KTP : 3301062509740001
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KSPPS BMT BEST, yang berkedudukan di Jl. Sindoro No. 1 Kroya Cilacap untuk selanjutnya disebut **BMT**.

Nama : Tahdibul Fuad
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Jenis kelamin : Laki-laki
Tempat, tanggal lahir : Banyumas, 03 Maret 1984
Alamat : Jambu Rt 02/03 Jambu Wangon Banyumas
No KTP : 3302030303840002
Untuk dan dalam melakukan perbuatan hukum ini telah mendapat persetujuan dari Istri :
Nama : Indriyawati
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Jenis kelamin : Perempuan
Tanggal lahir : Banyumas, 27 Juni 1989
Alamat : Jambu Rt 02/03 Jambu Wangon Banyumas
No KTP : 3302026706890004
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi/diri sendiri, yang untuk selanjutnya disebut **ANGGOTA**.

Pasal 1. DEFINISI

1. Murabahah : Akad jual beli antara BMT dan ANGGOTA. BMT membeli barang yang diperlukan ANGGOTA dan menjual kepada ANGGOTA yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan keuntungan yang disepakati.
2. Syari'ah : Hukum Islam yang bersumber kepada Al-Quran dan Al Hadits yang mengatur segala hal yang mencakup bidang ibadah mahdhah dan ibadah muamalah.
3. Barang : Barang yang menjadi objek perjanjian jual beli Murabahah ini, yang meliputi segala jenis barang yang dihalalkan oleh syariah baik zat maupun cara perolehannya dan secara sah sudah dimiliki BMT.
4. Harga Beli : Biaya yang dikeluarkan oleh BMT untuk membeli barang dari pemasok.
5. Diskon : Potongan harga beli
6. Margin/Keuntungan : Sejumlah uang sebagai keuntungan BMT atas terjadinya jual beli yang ditetapkan dalam akad ini.
7. Harga Jual : Harga yang disepakati antara BMT dan ANGGOTA untuk pembelian barang oleh ANGGOTA kepada BMT.
8. Piutang Murabahah : Kewajiban/Hutang ANGGOTA kepada BMT.
9. Jangka Waktu : Masa berlakunya akad ini.

Pasal 2.
MAKSUD DAN TUJUAN

BMT berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menjual barang kepada ANGGOTA Berupa:

1. Nama barang : 1 Unit Mobil Daihatsu Terios Thn 2011 Nopol R 1953 CJ
2. Detail Spek : 1 Unit Mobil dengan Harga Rp 98.000.000,00

ANGGOTA berjanji serta dengan ini sepakat mengikatkan diri untuk membeli barang tersebut.

Pasal 3.
HARGA

Harga Pokok	: Rp. 98.000.000,00
Discount	: Rp. - ,00+
Harga Beli	: Rp. 98.000.000,00
Margin/Keuntungan	: Rp. 28.226.800,00+
Harga Jual	: Rp. 126.226.800,00
DP (uang muka)	: Rp. - ,00-
Piutang Murobahah	: Rp. 126.226.800,00

Pasal 4.
JANGKA WAKTU DAN SYARAT PEMBAYARAN

1. Piutang Murabahah sebesar 126.226.800,00 (Seratus dua puluh enam juta dua ratus dua puluh enam ribu delapan ratus rupiah) dinyatakan sebagai hutang ANGGOTA dengan pembayaran secara angsuran tempaan selama 04 bulan. Pembayaran dilakukan secara tunai/transfer ke rekening 7081323052 an Yuni Nurhidayati QQ Ben Sejahtera BMT pada Bank Syariah Mandiri, paling lambat pada tanggal jatuh tempo setiap periode.
2. Rincian angsuran yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 adalah sebagai berikut:
 - a. Jumlah angsuran 36 kali angsuran
 - b. Besaran angsuran per bulan adalah Rp 3.506.300,00
 - c. Jatuh tempo angsuran setiap bulan adalah tanggal 25.
 - d. Angsuran pertama 25/Desember/2022.
 - e. Angsuran terakhir 25/November/2025.
- f. Dalam hal pembayaran angsuran yang dilakukan ANGGOTA sesuai kesepakatan jatuh tempo pada hari Ahad dan atau hari libur umum atau bukan hari kerja lainnya, maka pembayaran dilakukan pada hari sebelumnya.

Pasal 5.
PENGUTAMAAN PEMBAYARAN

ANGGOTA akan melakukan angsuran pembayaran sesuai dengan kesepakatan sebagaimana bunyi pasal 4 berikut cara pembayarannya secara tertib dan teratur dan akan lebih mengutamakan kewajiban pembayaran ini daripada kewajiban pembayaran kepada pihak lain.

Pasal 6.
JAMINAN

Untuk pembayaran kembali hutang ANGGOTA kepada BMT, maka dengan ini ANGGOTA menyatakan bahwa :

1. Segala harta kekayaan ANGGOTA, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi jaminan guna pelunasan hutang ANGGOTA.
2. ANGGOTA menyerahkan agunan kepada KSPPS BMT BEST berupa : **1 Unit Mobil** dibuktikan dengan **BPKB** identitas sebagai berikut :

No.BPKB	: M - 0350150
No. Polisi	: B 1116 VI, No. Mesin: R2BA11909188 No. Rangka: MRHFO15406PO10576
Merk/jenis	: HONDA/MB PENUMPANG
Model/Type	: SEDAN/CIVIC FO1 1.8 MT
Tahun/warna	: 2006/ABU ABU METALIK
Nama	: SLAMET HARTONO



Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah

BMTBEST

Alamat

: ASR GATOT SUBROTO RT 09/08 KEL.PETOJO SELATAN KEC.GAMBIR
JAKARTA PUSAT

Senilai 120.000.000,00 (Seratus dua puluh juta rupiah -) yang berada ditangan ANGGOTA, Sedang Sertifikatnya diserahkan kepada BMT pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022.

3. ANGGOTA wajib untuk memelihara Agunan tersebut dengan sebaik-baiknya dan melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk pemeliharaan dan perbaikan atas Agunan atas biaya dan tanggungan ANGGOTA sendiri serta membayar pajak, retribusi dan beban lainnya yang berkaitan dengan itu.
4. Apabila bagian atau seluruhnya dari Agunan tersebut rusak, hilang, atau di antara Agunan tersebut tidak dapat dimanfaatkan lagi, maka ANGGOTA dengan ini mengikatkan diri untuk mengganti bagian dan atau seluruhnya dari Agunan sejenis dan atau yang nilainya setara dengan yang digantikan serta disetujui oleh BMT.
5. ANGGOTA tidak berhak melakukan penjaminan ulang atas Agunan dan juga tidak diperkenankan untuk membebaskan dengan cara apapun, menggadaikan atau menjual atau mengalihkan Agunan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BMT.

Pasal 7.

CIDERA JANJI (WANPRESTASI)

Yang dimaksud cedera janji (wanprestasi) adalah :

1. ANGGOTA terlambat dan atau tidak membayar sebagaimana ketentuan di Pasal 5 karena alasan yang tidak di benarkan secara hukum syar'i.
2. Bahwa dokumen yang diserahkan kepada BMT ternyata tidak sah atau tidak dapat diberlakukan.
3. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran oleh ANGGOTA lebih dari tanggal jatuh tempo, ANGGOTA bersedia membayar denda ('iwad) kepada BMT sebesar Rp..... (.....) sebagai dana infak untuk disetorkan ke Baitul Maal BMT yang digunakan untuk kepentingan dakwah Islam.

Pasal 8.

AKIBAT CEDERA JANJI (WANPRESTASI)

1. Apabila cedera janji dilakukan oleh ANGGOTA maka BMT berhak untuk Membatalkan akad dan menghitung secara proporsional terhadap hutang ANGGOTA sebagaimana dituangkan dalam pasal 4, selisih yang belum terbayar tetap menjadi hutang ANGGOTA.
2. Dan atau meminta penyelesaian dari pihak penjamin
3. Dan atau melakukan eksekusi terhadap agunan sebagaimana diatur dalam pasal 9.

Pasal 9.

EKSEKUSI AGUNAN

1. Apabila selama 3 (tiga) bulan tidak terjadi pembayaran sesuai nominal yang diatur dalam pasal 4, maka semua hutang menjadi jatuh tempo pada bulan ke-4 (empat). Selanjutnya, penjual berhak melakukan eksekusi / menjual agunan secara wajar kepada pihak lain untuk menutupi semua hutang.
2. Jika terjadi selisih dari eksekusi atau penjualan agunan, maka kekurangan adalah tetap menjadi tanggungan pihak ke-2 (dua). Namun, apabila terjadi kelebihan, maka menjadi hak pihak ke-2 (dua).

Pasal 10.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam pelaksanaan akad ini apabila terjadi permasalahan maka para pihak sepakat menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila tidak terjadi mufakat maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan di Pengadilan Agama (syari'ah) wilayah hukum Kabupaten Cilacap.

Pasal 11.
PENUTUP

1. Apabila ada hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam akad ini , maka ANGGOTA dan BMT akan mengaturnya bersama secara musyawarah untuk mufakat dalam surat addendum (perjanjian tambahan)
2. Tiap addendum dari akad ini, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Demikian akad ini dibuat dan ditandatangani masing-masing pihak tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun juga.

B M T

ANGGOTA



IR. YUNI NURHIDAYATI

TAHDIBUL FUAD

Saksi-saksi :

1. Indriyawati

(.....)

2. Andika Nugroho Prayitno

(.....)

3. Endriana

(.....)

4. Dyah Sita Murtyastari

(.....)